

1509727-50.2019.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... DJe 18/02/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRANSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MOLDURA FÁTICA. ALTERAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1509727-50.2019.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2292260/2019 - 05º D.P. PIRACICABA, 4817694 - 05º D.P. PIRACICABA, 838/19/528 - 05º D.P. PIRACICABA, 2292260 - 05º D.P. PIRACICABA, 838/19/528 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAILSON DE MOURA

Vítima:

ELISEU PEREIRA ONOFRIO

Artigo da Denúncia:

*

Aos 31 dias do mês de março de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), dra. Jamal Chokr. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) MAILSON DE MOURA e a testemunha arrolada em comum pelas partes Leandro Amorim de Araújo.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Leandro) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Pelo Promotor de Justiça foi dito que desiste da oitiva da vítima Eliseu.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência do M.P., em relação à vítima Eliseu Pereira Onofrio.

Tendo em vista que a Defesa foi intimada para falar sobre a vítima Eliseu Pereira Onofrio e quedou-se inerte, declaro precluso o direito de ouvi-la.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, MAILSON DE MOURA está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos do inquérito que, entre os dias 01 a 03 de setembro de 2019, na Rua Vitor Delamuta, número 370, Área Rural, nesta cidade e comarca, MAILSON DE MOURA indiciado e qualificado às fls. 03/05 e 06, subtraiu, para si ou para outrem, uma ferramenta elétrica da marca "Makita", cerca de dez metros de fios e uma lâmpada fluorescente pertencentes a Eliseu Pereira Onofrio. Segundo foi apurado, o denunciado, aproveitando-se da falta de vigilância, ingressou na construção existente no endereço mencionado e se apoderou de uma "makita", de fios elétricos e de uma lâmpada fluorescente, evadindo-se na sequência. No dia 24 de setembro de 2019, policiais civis o identificaram como autor de diversas práticas delitivas (RDO 792/2019). Na Delegacia, o denunciado confessou os fatos e restituiu a "Makita"(fls. 06).

Auto de exibição e apreensão a fls. 7. Auto de reconhecimento do objeto a fls. 09 e de entrega a fls. 10.

Da prova na fase judicial

Eliseu Pereira Onofrio - vítima - foi ouvida apenas na fase policial e confirmou a subtração, o que comprova, juntamente com os autos de fls. 07-10, a materialidade delitiva.

A autoria decorre da prova oral: confissão do réu na fase policial e oitiva do policial civil em Juízo.

Leandro Amorim De Araujo - policial civil - narrou que o réu já era conhecido dos meios policiais por ser pessoa envolvida em furtos e consumo de entorpecentes. Estava investigando um furto de fios em um rancho e chegou ao réu. Ele admitiu ter praticado outro furto, que seria o furto tratado nestes autos, de uma makita, lâmpada e fios. Ele disse que já tinha se desfeito dos fios e da lâmpada. A makita ainda estava em poder dele e foi apresentada na Delegacia de Polícia. Entrou em contato com a vítima e ela foi até a delegacia de polícia para reconhecer e receber de volta a makita. O réu disse que escalou um portão ou um muro para a subtração. O réu tem problema com dependência química.

Interrogado, o réu confessou os fatos. Disse que vendeu os fios e a lâmpada em um ferro velho para usar droga. Devolveu a makita.

Não há dúvidas: Confissão do réu e prova oral firme. Ademais, a makita foi recuperada em poder do réu.

DA PENA

Folha de antecedentes e certidões já providenciadas as fls. 58/75: MAILSON é reincidente (0011850-66.2017.8.26.0451, 0013643-40.2017.8.26.0451, 0011980-56.2017.8.26.0451).

Regime fechado.

Não cabe substituição.

DO PEDIDO FINAL

Pela procedência da ação penal.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Mailson de Moura foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 80-81), entre os dias 01 a 03 de setembro de 2019, na rua Vitor Delamuta, número 370, Área Rural, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Mailson subtraiu, para si ou para outrem, uma ferramenta elétrica da marca "Makita", cerca de dez metros de fios e uma lâmpada fluorescente pertencentes a Eliseu Pereira Onofrio.

Ainda de acordo com a inicial, o réu aproveitando-se da falta de vigilância, ingressou na construção existente no endereço mencionado e se apoderou de uma "makita", de fios elétricos e de uma lâmpada fluorescente, evadindo-se na sequência. No dia 24 de setembro de 2019, policiais civis o identificaram como autor de diversas práticas delitivas (RDO 792/2019).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu disse que: "na data dos fatos, por volta das 21h, entrou na residência mediante escalada do muro, tendo acesso ao barracão que estava aberto, pegando uma lâmpada, uma serra de mármore da marca Makita e uma extensão de uns 10 metro, após se evadiu do local. Vendeu a lâmpada e a extensão para pessoa desconhecida, apresentando a serra nesta delegacia sendo ela apreendida. Realizou o furto por conta de sua dependência química. Está arrependido" (fls. 6).

Em solo policial, a vítima Eliseu Pereira Onofrio contou que: "é proprietário da empresa EPO construções. Na data dos fatos, prestava serviços de construção no local dos fatos e ao chegar na terça-feira (04/09/2019) ao chegar, viu que havia marcas de pé no muro e que haviam adentrado o local e subtraído uma máquina de serra mármore da marca Makita, uma extensão, fio de energia e lâmpadas. Não registrou a ocorrência na época dos fatos. Nesta delegacia, reconheceu a máquina apreendida como de sua propriedade e a recebeu em auto próprio. Não conhece a pessoa de Mailson" (fls. 11).

O policial civil Leandro Amorim de Araújo relatou que: "entrevistaram a pessoa de Mailson que confessou a prática de outro furto relacionado ao RDO nº 792/2019 desta distrital, tendo apresentado ainda nesta oportunidade uma ferramenta elétrica da marca Makita, conhecida popularmente como serra mármore. Ele informou que havia subtraído tal equipamento entre os dias 1 e 3 do corrente mês e que teria furtado também, na mesma oportunidade, uma extensão de aproximadamente 10 metros e uma lâmpada, sendo que os dois últimos teriam sido vendidos para pessoa desconhecida e utilizou o dinheiro para comprar e usar drogas. Mailson indicou o local onde teria praticado tal furto e após algumas diligências os Investigadores conseguiram fazer contato com a vítima, o senhor Eliseu Pereira Onofrio, por meio do número 19-98133-3403, que confirmou a subtração de tais objetos e se comprometeu a vir posteriormente nesta distrital para formalizar suas declarações bem como para retirar o equipamento apreendido" (fls. 8).

Às fls. 68-75, certidão de objeto e pé que indica a reincidência (autos n.º 0011850-66.2017.8.26.0451 - furto qualificado - trânsito em julgado para a Defesa em 10/8/2018; autos n.º 0011980-56.2017.8.26.0451 - furto - trânsito em julgado para a Defesa em 8/4/2019; autos n.º 0013643-40.2017.8.26.0451 - furto - trânsito em julgado para a Defesa em 23/10/2018).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 7, auto de reconhecimento de objeto de fls. 9 e auto de entrega de fls. 10.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

- a) Inicialmente, foi ouvida a vítima Eliseu Pereira Onofrio.
- b) Na sequência, foi ouvido o policial civil Leandro Amorim de Araújo.
- c) Por fim, foi interrogado o réu Mailson de Moura.

- DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA

Tendo em vista que parte dos objetos subtraídos foi restituída à vítima, o caso é de absolvição por atipicidade material da conduta, em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância.

Nesse contexto, de início, saliente-se que insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade, como afirma, a propósito, Paulo Queiroz:

"O princípio da insignificância constitui, portanto, um instrumento por cujo meio o juiz, em razão da manifesta desproporção entre crime e castigo, reconhece o caráter não criminoso de um fato que, embora formalmente típico, não constitui uma lesão digna de proteção penal, por não traduzir uma violação realmente importante ao bem jurídico tutelado" (Direito penal: parte geral, v. 1. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 91).

Dinamizando a incidência da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, fixou o entendimento sobre a necessidade da verificação de quatro pressupostos para sua aplicação: a) a pequena ofensividade da conduta do agente; b) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; c) nenhuma periculosidade social da ação; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada:

"E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGÍTIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R\$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOCTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social." (HC 84412, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. em 19/10/2004).

Este julgado tornou-se o verdadeiro leading case da matéria e vem sendo reiterado por inúmeras decisões, tanto do próprio Supremo Tribunal Federal, quanto deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a título exemplificativo, citam-se os seguintes precedentes: a) no STF: HC 97129/RS, Min. Rel. Eros Grau; HC 97189/RS, Min. Rel. Ellen Gracie; STF, HC 96496/MT, Min. Rel. Eros Grau; HC 105974, Min. Rel. Ayres Britto; HC 93393, Min. Rel. César Peluso; HC 93453, Min. Rel. Joaquim Barbosa; b) no STJ, RHC 23.376/MG, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho; HC 198996/SC, Min. Rel. OG Fernandes; HC 34626/MG, Min. Rel. Félix Fischer; STJ, HC 18314/RJ; HC 139015/SP, Min. Rel. Og Fernandes; HC 122435/MG, Min. Rel. Celso Limongi.

Ora, a aplicação do princípio da insignificância é uma questão de política criminal, afastando a intervenção penal para delitos que, do ponto de vista jurídico-penal, são considerados menos reprováveis. E, ao fazê-lo, permite-se que o poder punitivo seja exercido de forma mais enérgica em relação aos delitos que, efetivamente, atentam contra a paz social.

Saliente-se, ainda, que o reconhecimento da insignificância não irá causar qualquer desamparo à vítima. Pelo contrário, o que se postula é que seja reconhecida a insignificância do ponto de vista jurídico-penal. Ou seja, o que se requer é o

afastamento das consequências jurídico-penais. Com isso, a vítima, caso entenda que tenha sofrido algum tipo de prejuízo, ainda poderá pleitear a devida reparação na esfera civil, eis que a sentença que reconhece a atipicidade da conduta não produz coisa julgada na esfera extrapenal (CPP, art. 67, III). Percebe-se, dessa forma, que somente se justificaria manter a persecução penal para assegurar à vítima um título executivo judicial, eis que a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar (CP, art. 91 c. c/ CPC, art. 515, VI). Todavia, é necessário separar as esferas penal e civil e, assim, retiradas as consequências jurídico-penais da conduta, não se justifica a manutenção do processo penal, seja por causa dos inúmeros gravames que serão causados ao imputado, seja pelo fato que os interesses da vítima - meramente econômicos - ainda estarão amparados pelo ordenamento.

Se é assim, impõe-se a absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações do policial, elemento de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de sua declaração. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete a absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

Imperiosa a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

c) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão, ainda que seja apenas a informal.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

MAILSON DE MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque entre os dias 01 a 03 de setembro de 2019, na Rua Vitor Delamuta, número 370, área rural, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si ou para outrem, uma ferramenta elétrica da marca "Makita", cerca de dez metros de fios e uma lâmpada fluorescente, pertencentes a E.P.O.

Segundo a denúncia, o réu, aproveitando-se da falta de vigilância, ingressou na construção existente no endereço mencionado e se apoderou de uma "Makita", de fios elétricos e de uma lâmpada fluorescente, evadindo-se na sequência.

No dia 24 de setembro de 2019, policiais civis o identificaram como autor de diversas práticas delitivas (RDO 792/2019).

Na Delegacia, o réu confessou os fatos e restituiu a "Makita" (fls. 06). Auto de exibição e apreensão a fls. 7. Auto de reconhecimento do objeto a fls. 09 e de entrega a fls. 10.

A denúncia foi recebida (fls. 82/83), o réu foi citado (fls. 91), apresentando resposta escrita, na qual alegou que as questões de mérito serão tratadas posteriormente (fls. 95/96).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 97/99).

Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha comum, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07, pelo auto de reconhecimento do objeto de fls. 09 e pelo auto de entrega de fls. 10.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser atribuída ao réu.

Na fase policial, o réu disse que, na data dos fatos, por volta das 21h, entrou na residência mediante escalada do muro, tendo acesso ao barracão que estava aberto, pegando uma lâmpada, uma serra de mármore da marca Makita e uma extensão de uns 10 metros, após se evadiu do local. Vendeu a lâmpada e a extensão para pessoa desconhecida, apresentando a serra na Delegacia, sendo ela apreendida. Realizou o furto por conta de sua dependência química. Está arrependido (fls. 06).

Em Juízo, o réu confessou a prática delitiva. Roubou essas coisas, mas hoje se arrepende do que fez. A Makita foi devolvida. Os fios e a lâmpada não foram devolvidas, porque os vendeu no ferro-velho, para usar drogas.

A acusação ficou comprovada nos autos, pelas demais provas. Vejamos.

Ouvido apenas em solo policial, a vítima E.P.O. declarou que é proprietário da empresa EPO construções e, na data dos fatos, prestava serviços de construção no local dos fatos e ao chegar na terça-feira (04/09/2019), viu que havia marcas de pé no muro e que haviam adentrado ao local e subtraído uma máquina de serrar mármore da marca Makita, uma extensão, fio de energia e lâmpadas. Não registrou a ocorrência na época dos fatos. Na Delegacia, reconheceu a máquina apreendida como de sua propriedade e a recebeu em auto próprio. Não conhece a pessoa de Mailson (fls. 11).

O policial civil Leandro Amorim de Araújo relatou que o réu já é conhecido do Distrito Policial, como pessoa que habitualmente praticava furtos, em razão do uso de drogas. Estavam investigando a subtração de fios elétricos de um rancho, em local que o réu praticava os furtos. Por isso, chamaram o réu à Delegacia e ele confirmou que tinha furtado os fios elétricos e também contou que tinha subtraído uma Makita, lâmpadas e fios em outra residência. Com relação à fiação e lâmpada, ele já tinha vendido e comprado drogas, mas a Makita ainda estava na sua posse. O réu estava com o pai e este se comprometeu a ir buscar a Makita e levá-la à Delegacia. Assim foi feito. Conseguiram identificar o proprietário do rancho e ele

confirmou a subtração e foi à Delegacia. O réu confirmou que ingressou na casa mediante escalada. Sabe que o réu tem problema com dependência química. Ele confessa com facilidade.

Com efeito, a autoria restou indubitosa.

O réu, perante a autoridade policial, confessou o crime, afirmando que entrou na residência mediante escalada do muro e subtraiu uma lâmpada, uma serra de mármore da marca Makita e uma extensão de uns 10 metros. Quando questionado, acabou confirmando que a Makita ainda estava em seu poder e a apresentou na Unidade Policial. Judicialmente, o réu confessou a autoria delitiva.

A vítima não presenciou os fatos, mas quando chegou na obra em construção viu marcas de pés no muro e deu falta de máquina de serrar mármore da marca Makita, extensão, fio de energia e lâmpadas.

O investigador de polícia descreveu que o réu esteve na Delegacia em razão de outros fatos e acabou admitindo ser autor do crime em tela. Ele apresentou na Delegacia a máquina de serrar mármore da marca Makita, subtraída do local e contou que a lâmpada e extensão foram vendidas para desconhecido, para comprar drogas. Nesse sentido, a prova é certa para a certeza da autoria.

O réu confessou a autoria delitiva e devolveu a máquina de serrar mármore que pertencia à vítima, além de descrever os outros objetos subtraídos que não tinha sido recuperados.

Além disso, ter sido o réu encontrado na posse dos objetos, por si só, já faz presumir-se a autoria, cabendo ao próprio acusado a tarefa de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

No caso dos autos, o réu confessou a autoria, de forma que a presunção é certa. A condenação, portanto, se impõe.

3) Do princípio da insignificância

Formulado por Claus Roxin, em seu Política Criminal y sistema del Derecho Penal, esse princípio se refere àquelas condutas que lesionam minimamente ou causam risco de lesão mínima a um bem jurídico penalmente protegido.

Entende-se que não se justifica a imposição de pena criminal a tais comportamentos que quase nada atingem o bem jurídico, de maneira que se deveria excluir sua tipicidade.

E para ser possível a aplicação desse princípio, afastando qualquer dúvida e evitando-se insegurança jurídica, o supremo Tribunal Federal fixou os requisitos

para que fosse possível seu reconhecimento:

"O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: 'DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR'. - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social". PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. (STF - 2ª Turma - Rel. Min. Celso de Mello - HC 84.412-SP - v.u. 19.10.2004 - D.J. 19.11.2004).

Assim, sustenta o Tribunal Superior acima que para que se aplique validamente o princípio da insignificância sem gerar insegurança jurídica, necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Com isso, não fica o princípio da insignificância restrito ao aspecto quantitativo da lesão causada pelo ato ilícito, mas se amplia para tocar os aspectos sociais e econômicos da própria conduta do agente, além de exigir que se observem as condições pessoais do sujeito ativo do delito.

Pessoa primária, sem antecedentes de monta, de pouca idade, que pratique delito sem violência nem grave ameaça contra a pessoa e que tenha diminutos resultados materiais e socioeconômicos é merecedora da aplicação do princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade de seu comportamento.

Se, do contrário, trata-se de pessoa que costumeiramente ataca bens jurídicos alheios, violando o direito de propriedade, a incolumidade pública, entre outros, essa não merece tratamento benéfico, não se podendo invocar a aplicação do princípio da insignificância, ainda que seja de diminutas consequências seu agir. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos exigidos pela Suprema Corte para a adoção do sobredito princípio. Com efeito, como se vê da certidão de objeto e pé de fls. 68/45, o réu é reincidente e apresenta maus antecedentes, nada a indicar que a aplicação do princípio seja suficiente para cessar suas condutas ilícitas.

4) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

Inicialmente observo que alterando entendimento anterior a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, embora não configure reincidência, permite a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO PENAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", do CP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus Antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 2. A apontada ilegalidade quanto à incidência da qualificadora do art. 61, II, "g", do Código Penal não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 3. Não há ilegalidade na imposição de regime inicial semiaberto ao réu condenado a pena inferior a 4 anos se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, "c", e § 3º, e 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 581.969/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRANSITO EM JULGADO APÓS OS FATOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MOLDURA FÁTICA. ALTERAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus Antecedentes" (AgRg no RESp 1.840.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2019). 2. A Magistrada de primeiro grau e o voto condutor do acórdão recorrido foram enfáticos em reconhecer a existência de mais de uma condenação definitiva para o réu Josimar, justificando o aumento da sua pena, na primeira e segunda fases da dosimetria da pena. 3. O habeas corpus mostra-se inadequado para alterar a moldura fática delineada na instância ordinária, pois é necessário o revolvimento probatório para alcançar o fim almejado pela defesa, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 608.163/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também tem assim decidido: REVISÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES - (Art. 157, "caput", do CP ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES - INVIABILIDADE - Condenação definitiva por fatos pretéritos Trânsito em julgado posterior Irrelevância Maus antecedente configurados. Precedentes do C. STJ. ALTERAÇÃO DO REGIME - IMPOSSIBILIDADE - Maus Antecedentes - Gravidade concreta do delito e agente portador de mau antecedente. Incabível, por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Revisão conhecida e indeferida (TJSP; Revisão Criminal 2025396-13.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 6º Grupo de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/06/2021; Data de Registro: 15/06/2021-grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELA COMPARSARIA - Apelo da defesa - Pleito de absolvição do réu Francisco - Impossibilidade - Materialidade e autoria sobejamente demonstradas pela prova oral e documental - Vítimas que reconheceram ambos os réus - Declarações dos ofendidos corroboradas pela prova testemunhal - Condenações mantidas - Recurso ministerial - Pleito de elevação da pena de Francisco em razão de Maus Antecedentes - Necessidade - Condenações anteriores transitadas em julgado que se prestam a tanto, ainda que uma delas tenha o trânsito posterior aos fatos aqui discutidos e outra atingida pela prescrição da pretensão executória - Precedentes - Pena reajustada - Francisco reincidente - Art. 61, II, 'b', Agravante incidente para ambos os réus - Confissão parcial e qualificada de Diego que não se presta como atenuante - Concurso material reconhecido na origem - Insubsistência - Evidente concurso formal, ante a perpetração de conduta única, mas presentes designios autônomos, caracterizando concurso formal impróprio - Manutenção do cúmulo material - Regime fechado único adequado - Penas superiores a 08 anos. Recurso ministerial provido e da defesa parcialmente provido, sem reflexo nas penas. (TJSP; Apelação 0000205-02.2015.8.26.0617; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/04/2017; Data de Registro: 10/04/2017).

Assim, o réu possui maus antecedentes (Certidão de fls. 68/69 - Processo n. 0011935-52.2017.8.26.0451; Certidão de fls. 69 - Processo n. 0011938-07.2017.8.26.0451; Certidão de fls. 69/70 - Processo n. 0011940-74.2017.8.26.0451; Certidão de fls. 70 - Processo n. 0011981-41.2017.8.26.0451; Certidão de fls. 70/71 - Processo n. 0012089-70.2017.8.26.0451), de forma que a pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 01 ano e 02 meses e 11 dias-multa. A reincidência (Certidão de fls. 68 - Processo n. 0011850-66.2017.8.26.0451; Certidão de fls. 70 - Processo n. 0011980-56.2017.8.26.0451 e Certidão de fls. 71 - Processo n. 0013643-40.2017.8.26.0451) se compensa com a confissão do réu, mantendo-se a pena-base.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, uma vez que o réu apresenta maus antecedentes e reincidência específica, revelando que, mesmo após as condenações anteriores, manteve-se na prática de furto.

Pena final: reclusão de 01 ano e 02 meses, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação pena e o faço para CONDENAR MAILSON DE MOURA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de reclusão de 01 ano e 02 meses, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, diária mínima.

O réu é reincidente específico, de forma que não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

O réu está em liberdade e assim poderá continuar caso deseje recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

PELO RÉU E SEU DEFENSOR FOI DITO QUE NÃO TÊM INTERESSE EM RECORRER DA R.SENTENÇA. Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):